



PUTUSAN

Nomor 6392 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRIK FAISAL SIBURIAN, bertempat tinggal di Jalan Manduhara II, RT 05, RW 01, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

TETTI MANGANJU NABABAN, tempat tinggal di Jalan Kalikasa, RT 019, RW 004, Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Badan Pemberi Bantuan Hukum Jangkar Solidaritas Hukum Kairos, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 10 D, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

- 1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR cq. LURAH PARENGGEAN**, berkedudukan di Jalan Kalikasa, KM 3, Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
- 2. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6392 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KANTOR PUSAT di JAKARTA cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SAMPIT cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU PARENGGEAN, berkedudukan di Jalan Ngaran, Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Pemimpin Kantor Wilayah 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Iwan Ariawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efendi Dwi Prasetyo dan kawan-kawan, para Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sampit, beralamat di Jalan Sutoyo S., Nomor 11, Sampit, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (Tetti Manganju Nababan) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Banner Siburian;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat asli jaminan kredit atas nama Banner Siburian berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3041/Mekar Jaya tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian;
 - SKT Nomor 593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6392 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT Nomor 593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian;

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat saldo uang di rekening tabungan BNI atas nama Banner Siburian yang tersimpan pada Turut Tergugat;
5. Menyatakan surat wasiat tanggal 2 Oktober 2022 dari atas nama Banner Siburian kepada atas nama Hendrik Faisal Siburian bertentangan dengan hukum, oleh karenanya tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Tergugat I tidak berhak melakukan tindakan hukum atas hak-hak waris Penggugat atas harta peninggalan suami (almarhum Banner Siburian) dalam bentuk apapun;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat surat tanah SPT Nomor 593.21/181/SKT/II/2019, rekening tabungan BNI maupun dokumen/surat-surat lainnya yang ada pada Tergugat I sepanjang atas nama Banner Siburian maupun atas nama Penggugat;
8. Membebankan biaya perkara ini sesuai menurut ketentuan;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat tidak benar karena Joe Jonathan Siburian merupakan anak kandung dari Banner Siburian dari istri sebelum Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I telah memperoleh Penetapan Wali Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tidak terdapat nama Tetti Manganju Nababan (isteri daripada Banner Siburian) sebagai ahli waris di dalam surat wasiat tersebut;
2. Tetti Manganju Nababan sebagai Penggugat telah melakukan tindak pidana perzinahan serta berselingkuh sebanyak 3 kali;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6392 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat *error in persona* karena telah keliru menarik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sampit sebagai pihak Turut Tergugat;
4. Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo* (*persona standi in judicio*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt, tanggal 29 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (Tetti Manganju Nababan) sebagai ahli waris yang sah dari Banner Siburian;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat asli jaminan kredit atas nama Banner Siburian berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3041/Mekar Jaya tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian;
 - SKT Nomor 593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian;
 - SPT Nomor 593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat saldo uang di dalam rekening tabungan BNI atas nama Banner Siburian yang tersimpan pada Turut Tergugat;
5. Menyatakan surat wasiat tanggal 2 Oktober 2022 dari atas nama Banner Siburian kepada atas nama Hendrik Faisal Siburian

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6392 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum, oleh karenanya tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan Tergugat I tidak berhak melakukan tindakan hukum atas hak-hak waris Penggugat atas harta peninggalan suami Penggugat (almarhum Banner Siburian) dalam bentuk apapun;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat maupun dokumen lainnya yang ada pada Tergugat I sepanjang surat-surat tersebut atas nama Banner Siburian maupun atas nama Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp3.347.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT PLK, tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt *juncto* Nomor 24/PDT/2024/PT PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6392 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/dahulu Pemanding/Tergugat;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/dahulu Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/PDT/2024/PT PLK, tanggal 22 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt, tanggal 29 Februari 2024;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pengugat membayar segala biaya yang dibebankan dalam perkara Ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa sengketa *a quo* adalah mengenai status kewarisan dari Penggugat yang merasa sebagai isteri dari almarhum Banner Siburian;
- Bahwa terbukti bahwa sejak bulan Oktober 2021, Penggugat telah meninggalkan almarhum Banner Siburian selaku suaminya dan juga seorang anak yang bernama Joe Jonatan Siburian sejak berumur 3,5 (tiga koma lima) tahun;
- Bahwa tanggal 4 Oktober 2022 Banner Siburian, suami Penggugat telah meninggal dunia karena sakit, bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 6202-KM-27122022-0011 tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6392 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Banner Siburian pada tanggal 2 Oktober 2022 telah membuat Surat Wasiat yang disaksikan oleh 3 orang saksi yaitu Marguntur Hutasoit, Sandrina Siregar, dan Ridwan Siburian dan surat wasiat tersebut telah didaftarkan di Kantor Notaris Fitria Deni, S.H., M.Kn., pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan Nomor 02/P/XI/2022 sebagai Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa dengan ketiadaan kedua orang tuanya, Tergugat I kemudian mengajukan penetapan sebagai wali dari Joe Jonatan Siburian di PN Palangkaraya, sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pik, tanggal 17 April 2023;
- Bahwa issue hukum yang muncul dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat selaku isteri masih berhak atas harta warisan dari almarhum Banner Siburian berdasarkan Surat Wasiat Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 dan telah diregistrasikan surat wasiat tersebut di Kantor Notaris Fitria Deni, S.H., M.Kn. pada hari Senin 14 November 2022 dengan Nomor 02/P/XI/2022 sebagai Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur yang antara lain menyatakan menghapuskan hak waris dari Penggugat selaku isteri;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor 474/156/Ket/III/Pem.2023 tertanggal 9 Maret 2023 dari Darmoso S.Hut sebagai Lurah Parenggean yang menyatakan bahwa nama Tetti Manganju Nababan tidak tercantum di dalam ahli waris dalam surat wasiat (sesuai dengan surat wasiat bahwa ahli waris adalah anak yang bernama Joe Jonathan Siburian) berdasarkan surat wasiat yang diserahkan kepada Pihak Kelurahan Parenggean tanggal 2 Oktober 2022 yang disaksikan oleh Marguntur Hutasoit, Sandrina Siregar, dan Ridwan Siburian;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Banner Siburian yang sah, dan dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai anak angkat yang bernama Joe Jonatan Siburian;
- Bahwa terbukti, Penggugat telah meninggalkan almarhum Banner Siburian dan ketika Banner Siburian meninggal, Penggugat tidak berada

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6392 K/Pdt/2024



disamping suaminya tersebut, dan faktanya adalah bahwa Penggugat pergi bersama lelaki lain;

- Bahwa kepergian Penggugat tersebut yang menjadi penyebab hingga almarhum Banner Siburian dalam surat wasiatnya memberikan semua harta warisannya untuk Joe Jonathan Siburian (anak angkatnya), dan tidak memberikan apapun harta warisannya kepada Penggugat;
- Bahwa wasiat orang yang meninggal tidak dapat dicabut atau diganti dalam keadaan apapun, terlebih lagi bahwa Penggugat telah meninggalkan suaminya, dan baru muncul setelah suaminya meninggal dan kemudian menuntut hak warisnya sebagai isteri dari Banner Siburian, hal demikian adalah tidak beralasan untuk memberikan hak waris kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa meski Penggugat adalah isteri dari Banner Siburian, akan tetapi adalah tidak layak bagi seorang isteri yang pergi bersama laki-laki lain dan meninggalkan suaminya dalam keadaan sakit, dan karena itu meski sebagai isteri, Penggugat berhak atas warisan dari suaminya, akan tetapi hak tersebut telah dihapuskan dengan adanya surat wasiat yang dibuat oleh almarhum Banner Siburian sebelum meninggal;
- Bahwa semua kewajiban dari almarhum Banner Siburian beralih menjadi tanggung jawab anak angkatnya yang diwakili oleh Tergugat I sebagai wali. Termasuk kewajiban terhadap bank sebagai kreditur;
- Bahwa dengan demikian, *Judex Juris* tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena itu maka putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRIK FAISAL SIBURIAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/PDT/2024/PT PLK, tanggal 22 April 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit, Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt, tanggal 29 Februari 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6392 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRIK FAISAL SIBURIAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Nomor 24/PDT/2024/PT PLK, tanggal 22 April 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit, Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt, tanggal 29 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6392 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dianita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6392 K/Pdt/2024